

מסורת הש"ם

א (צ"ב קס"א, ג) סוכה מד: [ע"ש דמימרא הוא]
ב ע"ז מנב, ד [ולקמן כו:]
ג [ע' תוס' צ"ב כג: ד"ה חוץ]
ד [לעיל כ"א:]
ה ס"א צבורין ועיין רש"י,
ו מכשירין פ"ב מ"ח ע"ש,
ז לקמן ד"ה:
ח ע"ש,
ט [צ"ל ודברי עבידן],
י [לעיל כ"א, מ]
יא ד"ה דהאוד,

»

הגהות הב"ח

א גמ' מנב ומורה ק"ש:
ב רש"י ד"ה ומנך וכו' להכי נקט.
ג ע"ל דף כה ע"ב:

»

גליון הש"ם

גמ' פליגי רבנן עליה.
כעין זה מדרש כ"ג ע"ב:

»

הגהות הגר"א

א גמ' דבי מחטין.
ב י"ב הרמב"ם ופ"ע לא כתבו בני אלה מחטין כו' בלא דבין וע' רא"ש ומש"ש (בס"י רס"ב ס"ק כ"ג):
ב שם דמנן.
רש"ס קו עליו וי"ב דלמתינן וכו"ה גר"ף ורא"ש:
ג [ג] רש"י ד"ה עלה.
מנב' סוכה גמי כו'.
ד י"ב תוהה מהל' (ועי' דגברי רבתי בל"ח ס"י ממנ"י ס"ק י"ד):

»

לעוי רש"י

פוטריאש [פוטריישן].
חולדה.

»

מוסף רש"י

עלה אחד בבר אחד.
ד אחד וכו' עלה אחד דתו (סוכה מד:).
ומן זוטו של ים.
לשון ים החור לאחוריו עשר וחמש עשרה פרסאות וסותף כל מה שמואל בדרך חורמא, וכן עושה בכל יום (ע"ז מנב).
כשהיה גדל ויולא על גדותיו ופוטט (שו"מ).
אפילו ברוב ישראל.
דעבד דמיאש ולא סמך דליהדרו ניהליה, דלא מפלגי בין דבר שיש בו סימן לאין בו סימן (לקמן כ"ב).
מכוסה לא יגע בו.
דאין וז אציה שיחא מוחזר עליה בלא תוכל להתעלה, דמשמרת הוא (לקמן כ"ה).

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

באושפיזא. שאלוהו על אושפיזו אס קבלו בספר פנים יפות ואמר לאו מדה טובה היא כדי שלא יקפלו בו בני אדם שאינן מהוגנין לבא תמיד עליו ויכלו את ממנו: **אגניב ליה כסא דכספא**. כלי של אושפיזו היה: **כדי מחטין וליגוריות**. לקמיה מפרש כדי מחטין שחולין בו מחטין: **וליגוריות**. מזלגות קטנים שטוות בו זהב: **אחס אחס**. בד אחת ומחרוזת אחד: **חייב להכריז**. דמנין הוי סימן: **שוכי**. ענפים של אילן: **עלה אחד כבד אחד**. [ג] במס' סוכה (דף מד:). גצי ערבה שנשרו מקצת עליה ונשתיירו זה שלשה עלין לחין ואיכא דלמרי אפילו עלה אחד כבד אחד כשירה: **נדרלס**. נצנע וי"א פוטריאש^[ט] ודרך להרוג אוחים ותרנגולים: **וכל מקום שהרבים נו'**. ואפילו דבר שיש בו סימן: **פליגי רבנן עליה**. בתרומה: **המואל מעות**. קא ס"ד צבורי מעות דקתני מתני' חייב להכריז והכא הואיל ורבים מזיין שם הרי אלו שלו שנתייאשו הצעלים: **דאזיל כסר רוצא**. כלומר שהולך

בדין מציאה אחר טעם רבים מזינים

שס: צרוז ישראל דקתס בתי כנסיות ישראל כסן: **במפוזרים**.

ורבנן היא דמודו במפוזרין דמנן^ט מעות מפוזרין הרי אלו שלו: **ננספוס**. אסיפת מקום שמתכנסים שם להמיעץ ולהועד: **דיספי צסו כנענים**. שהן חוץ לעיר ומוסיצין זה כנענים לשמור: **מלא צה אצידה**. משנה היא בסדר טהרות צעיר שישראל וכנענים דרים זה במסכת מכשירין: **וספשוט**. מיהא מקצת משאלותין דמודו רבנן צרוז כנענים ופליגי צרוז ישראל: **צטמון**. דכיון דטמנו לאו אצידה היא הלכך צרוז ישראל יכריז: **שאינע עשויה לפנות**. ריגילים היו צעלים להניחה ימים רבים ולא לפנותה מיד: **ונמנך עליה לפנותה**. מיד ועל כרחו או יטלנו

או יהא הפקר. להכי נקט **ס** שאינע עשויה לפנות דלוי עשויה לפנות אצידה מדעת היא שהיה לו לחוש שמא יפנה: ואיבעית

ובבתי מדרשות ובכל מקום שהבעלים מתיאשין מהן מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא ר"ש בן אלעזר שמעת מינה אפילו ברוב ישראל נמי הב"ע במפוזרין אי במפוזרין מאי אריא מקום שהרבים מצויין שם אפילו אין הרבים מצויין שם אלא לעולם "בצוררין והכא במאי עסקינן בבתי כנסיות של כנענים בתי מדרשות מאי איכא למימר בתי מדרשות דידן דיתבי בהו כנענים השתא דאתית להכי בתי כנסיות נמי דידן דיתבי בהו **כנענים** **ת"ש**^ס **מצא בה אבידה** ואם רוב ישראל חייב להכריז אם רוב כנענים אינו חייב להכריז מאן שמעת ליה דאמר אזלינן בתר רובא רשב"א שמעת מינה כי קאמר רשב"א ברוב כנענים אבל ברוב ישראל לא הא מני רבנן היא תפשוט מינה דמודו ליה רבנן לרשב"א ברוב כנענים אלא לעולם רשב"א היא ואפי' ברוב ישראל נמי והכא במאי עסקי' בטמון אי בטמון מאי עבדיתה גביה והתנן ^סמצא כלי באשפה מכוסה לא יגע בו מגולה גוטל ומכריז "כדאמר רב פפא באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה הכא נמי באשפה שאינה עשויה לפנות ונמלך עליה לפנותה ואיבעית

כדפרישית: **מאן** שמעת ליה דאוי" בתר רובא. פירוש גבי מציאה ולא שייך הא לפלותא דחיישינן למיעוט:

ותפשוט מינה דמודו רבנן דר"ש כו'. וא"ת אי צעי למפשט דמודו רבנן נימא ר"ש היא וי"ל דמ"מ תפשוט דלא מזינו למימר דלר"ש אפילו צרוז ישראל הרי אלו שלו ולרבנן אפילו צרוז כנענים חייב להכריז דאי כר"ש אתיא אס כן צרוז ישראל חייב [להכריז] לר"ש ואי כרבנן אחיא א"כ צרוז כנענים הרי אלו שלו: **בבמון**. ולא צעי לאוקמה שאין רבים מזיין שם דממפליג בין רוב העיר כנענים לרוב העיר ישראל שמואל במקום שרוב בני העיר מזינים שם דאי מלא במקום שאין רבים מזיין לא הוה ליה למנקט רוב העיר אלא אס רוב כנענים או ישראל שכיח במקום שמואל וא"ת וצטמון למה יגע בו אי משום שיפנה אותה המפנה יקחנה ויכריז וי"ל דשמואל המפנה יהיה כנעני או שמואל לא ימאכנה המפנה וי שליכנה לחון עם הזבל וא"ת ואמאי יכריז יקחנה לעצמו דכשלא ימאכנה צעליה יתייאש ויאמר שאדם שאינו הגון לקחה ואע"ג דאיכא רוצא ישראל דהיינו טעמא דר"ש דשרי צרוז ישראל וי"ל דהוי יאוש שלא מדעת דצטעה שלוקחה עדיין לא ידע האודז שנלקחה וצרוז כנענים הוי שלו דתלינן דכנענים הטמינהו דהוו רוצא:

בבא מציעא

כד.

ומודה ר"ש בבאים ששבעתן העין בו'. מדקאמר ומודה משמע דלרבנן אפילו לא שבעתן העין חייב להכריז וכן מזינו צרבה צר צר חנה דלמר כפ"ק (לעיל דף יט.) אי טביעות עינא אית לי בגויה וגט לא שבעמו העין דלא משהה איניש גיטא צדיה וקשה דלא מזינו דלמרו רבנן זה בפירוש וי"ל דמדנקט צמתני' כריכות ועיגולי דצילה ומחרוזות וככרות הרי אלו שלו ואלו דברים אין דרכן להיות כהן טביעות העין משמע דדברים שדרכן להיות כהן טביעות עין ככל ענין חייב להכריז אפילו לא שבעתן העין אי מלא במקום דשכיחי רבנן: **אבר** שנים חייב להכריז. דמנין הוי סימן ומתמתין דקתני

מחרוזות וככרות הרי אלו שלו אי מיירי דרך נפילה אחי שפיר דלא לא היה מנין סימן שאינו יודע שנפלו צצת אחת א"נ מיירי דרך הינוח וליכא אלא מחרוזת אחת וכן עיגול וככר והא דקאמר מחרוזות היינו מחרוזות דעלמא ולקמן (דף כה.) גצי צבורי פירות וגצי צבורי מעות דפריך ש"מ מנין הוי סימן ולא משני צבורי דעלמא דומיא דרישא מחרוזות ועיגול וככרות וכריכות היינו משום דלא הוה ליה למתני אלא מעות צבורות ופירות צבורות דקתני מעות מפחורות ופירות מפחורות: **כי קאמר ר"ש ברוב כנענים**. וא"ת א"כ מה צריך טעם מפני שהצעלים מתאשים ת"ל **דיש** לתלות דמכנענים נפל דהוו רוצא וי"ל דליצטרך דאפילו יודע ודאי שמישראל נפל קאמר הרי אלו שלו ^טדהמפסיד מתיאש ואומר דכנענים שקלי ליה ואפילו אס ישראל ימלאס לא יכריז דמולה דמן הכנענים נפל דהן רוצא: **אפי"ל ברוב ישראל נמי**. הוי שלו וטעמא משום דאיכא אינשי דלא מעלי וסקלי לה:

אם תמצא דבור פליגי פליגי ברוב כנענים או לא. להך גירסא מספקא אי פליגי אפילו צרוז ישראל ואית ספרים דלא גרסי הכי אלא גרסי את"ל אפילו צרוז ישראל פליגי רבנן עליה צרוז כנענים או לא ולהך גירסא פשיטא ליה דרבנן פליגי עליה צרוז ישראל וחייב להכריז ולא חיישינן לאינשי דלא מעלי וכן נראה דהא תנן אלו שחייב להכריז מלא פירות ככלי וכן כולהו דאית צהו סימן ומשמע דאפילו צרה"ר דרבים מזינים שם חייב להכריז דלא מדכר רה"י אלא גצי כריכות ודוחק הוא להעמיד בסמטא וכן לקמן אמר לעולם רבנן כו' ומי קתני הרי אלו שלו אינו חייב להכריז קתני ויינח והשמא מ"מ תפשוט דפליגי רבנן צרוז ישראל דקתני אס רוב ישראל חייב להכריז אלא ודאי הא לא מספקא ליה אס פליגי צרוז ישראל ופשיטא ליה דפליגי מכח מתני'

כדפרישית: **מאן** שמעת ליה דאוי" בתר רובא. פירוש גבי מציאה ולא שייך הא לפלותא דחיישינן למיעוט:

ותפשוט מינה דמודו רבנן דר"ש כו'. וא"ת אי צעי למפשט דמודו רבנן נימא ר"ש היא וי"ל דמ"מ תפשוט דלא מזינו למימר דלר"ש אפילו צרוז ישראל הרי אלו שלו ולרבנן אפילו צרוז כנענים חייב להכריז דאי כר"ש אתיא אס כן צרוז ישראל חייב [להכריז] לר"ש ואי כרבנן אחיא א"כ צרוז כנענים הרי אלו שלו: **בבמון**. ולא צעי לאוקמה שאין רבים מזיין שם דממפליג בין רוב העיר כנענים לרוב העיר ישראל שמואל במקום שרוב בני העיר מזינים שם דאי מלא במקום שאין רבים מזיין לא הוה ליה למנקט רוב העיר אלא אס רוב כנענים או ישראל שכיח במקום שמואל וא"ת וצטמון למה יגע בו אי משום שיפנה אותה המפנה יקחנה ויכריז וי"ל דשמואל המפנה יהיה כנעני או שמואל לא ימאכנה המפנה וי שליכנה לחון עם הזבל וא"ת ואמאי יכריז יקחנה לעצמו דכשלא ימאכנה צעליה יתייאש ויאמר שאדם שאינו הגון לקחה ואע"ג דאיכא רוצא ישראל דהיינו טעמא דר"ש דשרי צרוז ישראל וי"ל דהוי יאוש שלא מדעת דצטעה שלוקחה עדיין לא ידע האודז שנלקחה וצרוז כנענים הוי שלו דתלינן דכנענים הטמינהו דהוו רוצא:

סכר

עין משפט ונר מצוה

לד א מיי פ"ד מהל' גזלה ואצידה הלכה יג סמג עשין עד טו"ע ח"מ ס' רסב סעיף כ"א:
לד ב מיי פט"ו שם הל' א סמג עשין עד טו"ע ח"מ ס' רסב סעיף טו:
ג גמיי פ"ז מהל' לולב הל' כ טו"ע ח"מ ס' תרסד סעי' ד:
לד ד מיי פ"ו מהל' גזלה ואצידה הל' ז ועיין בהשגות ובמגיד משנה סמג שם טו"ע ח"מ ס' רנט סעיף יז:
לד ה ז מיי שם פ"א הל' ז סמג שם טו"ע שם סעיף ג וע"ש:

»

»

רבינו חננאל

הלילה שפיר עבד שאין דרך ארץ לגלות בני אדם שיחתם עם נשיהם לבני אדם וכן באושפיזא אם כיבדו ועשה לו מטעמים הורבה ותיקן הבית בכלים מכובדים ושינה הארוח מפני כי פחד שלא ירגישו בני אדם וירדו אחריו בביתו כדכתיב מברך רעהו בקול גדול וגו' ושינה כל שניו בענן זה אין מחזיקין אותו בשקרי אלא הוי הוא באמתתו ואם יאמר ברי לי שאלו כליי הן מחזירין אותו בטביעות עין בלבד בלא נתינת סימנין לפיכך מודה ר' שמעון בן אלעזר בכלים חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז מאי טעמא דלמא אתי צורבא מרבנן דלא משנה בדיבוריה דאמר טביעות עינא אית לי בהו ושקיל להו. ואילו הן (הן) כלים חדשים שאין חייב להכריז בוי מחטין וצינורות ומחרוזות [של] קרדומות שפצצאן אחד אחד וכן היה ר"ש אומר המציל מן הארץ ומן הדוב ומזוטו של ים ומשלוליתו של נהר והמוצא באיסרטיא ופלטאי ומעות בבתי כנסיות ובתי מדרשות ואפי' צוררין ובכל מקום שהרבים מצוין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשים מהן. ואיבעיא לן ברוב כנענים או אפי' ברוב ישראל נמי הרי אלו שלו ולא איפשיטא וקיימא לן תיקן דמונא לקולא. מעשה דמר זוטרא חסידא פשוטה